СБЕР СТРАХОВАНИЕ

00093 07.03.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 855696404913718212336875742139186585582

Владелец: ВОЛКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Действителен с 14.12.2023 по 14.12.2037

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО СК «Сбербанк страхование»

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «GAP» № 16.1

Москва
2025

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 6
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 6
4. СТРАХОВАЯ СУММА 9
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 9
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 11
7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 19
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 19
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 22
10. ПОРЯДОК, СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 25
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 26
12. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 31
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ). 31
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 31
15. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «GAP» И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен Договор страхования. Выгодоприобретатель должен иметь основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении транспортного средства, в связи с которым осуществляется страхование финансовых рисков по настоящим Правилам. Право на получение страховой выплаты принадлежит Страхователю, если в Договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо и при этом Страхователь имеет имущественный интерес в сохранении транспортного средства.

Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика и заменяемого Выгодоприобретателя.

Замена Выгодоприобретателя невозможна, если Выгодоприобретатель исполнил такую обязанность, которая явно свидетельствует о его намерении потребовать исполнения Договора страхования (выплаты страхового возмещения) в свою пользу (например, уплатил страховую премию, обратился с заявлением о страховом возмещении к страховщику и др.), а также в случаях, когда Договор страхования заключен в целях обеспечения исполнения Страхователем обязательства перед Выгодоприобретателем, в той части, в которой это обязательство не исполнено. Договором страхования может быть установлен запрет на замену Выгодоприобретателя в части неисполненного обязательства по выплате страхового возмещения.

Договор страхования КАСКО, Договор КАСКО - договор страхования транспортного средства, заключенный со Страховщиком или иной страховой компанией, имеющей лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования, которым предусмотрены в качестве страховых рисков хищение или полная (конструктивная) гибель транспортного средства, при этом определение размера страховой выплаты по такому договору страхования определяется за вычетом амортизационного износа, рассчитываемого в соответствии с условиями такого договора.

Дополнительное оборудование (далее – ДО) – кузовные элементы, оборудование, стационарно установленные на ТС, приобретенные отдельно и/или не входящие в его комплектацию в соответствии с комплектацией производителя (не являющиеся стандартным оборудованием), эксклюзивная окраска/оклейка кузова и/или иных частей ТС, аэрография и тонировка стекол, не предусмотренные штатной комплектацией ТС.

Период охлаждения – период времени, в течение которого Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от Договора страхования и вернуть страховую премию или ее часть.

Личный кабинет - персональный раздел Страхователя на официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт Страховщика), сформированный Страхователем либо Страховщиком, по поручению или с согласия Страхователя, который может быть использован для создания и обмена информацией между Страховщиком и Страхователем в электронной форме для заключения, исполнения, изменения, досрочного прекращения Договора страхования, а также в иных целях, не противоречащих настоящим Правилам и действующему законодательству РФ.

Мобильное приложение – программное обеспечение Страховщика или уполномоченного представителя Страховщика, предназначенное для установки на мобильные и/или стационарные устройства (смартфоны, персональные компьютеры), обеспечивающее возможность обмена информацией между Страховщиком (уполномоченным представителем Страховщика) и Страхователем (Выгодоприобретателем).

Страхователь - юридическое лицо, дееспособное физическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее со Страховщиком Договор страхования.

Страховая выплата – денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором страхования обязан выплатить в качестве страхового возмещения при наступлении страхового случая.

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.

Страховой взнос – периодический платеж страховой премии, осуществляемый Страхователем.

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы или объекта страхования, установленная с учетом характера страхового риска. Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором страхования по соглашению Страхователя и Страховщика.

Страховая сумма – определенная Договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Страховая (действительная) стоимость имущества – действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения Договора страхования.

Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование», созданное для осуществления страхования и получившее лицензию на осуществление страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее также – РФ).

Третьи лица – любые лица за исключением Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), Выгодоприобретателя по Договору страхования, членов их семей (лиц, проживающих совместно со Страхователем, Выгодоприобретателем) и/или лиц, ведущих с ним совместное хозяйство, близких родственников (супруги(-а) (за исключением бывших супругов), родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер (усыновители и усыновленные), лиц, находящихся на иждивении Страхователя (Выгодоприобретателя по Договору страхования имущества), работников Страхователя на основании трудового или гражданско-правового договора, а также лиц, сдающих (принимающих) застрахованное имущество по договору аренды, найма, лизинга, безвозмездного пользования, хозяйственного ведения, оперативного или доверительного управления.

Транспортное средство (далее – ТС) – легковой автомобиль, микроавтобус, зарегистрированный или подлежащий регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и застрахованный по Договору страхования КАСКО, который не используется для перевозки пассажиров и/или грузов за плату, если Договором страхования не предусмотрено иное определения термина «Транспортное средство».

Франшиза – определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком в соответствии с условиями Договора страхования.

Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами, то термины и понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено исходя из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в своем обычном лексическом значении.

В конкретном Договоре страхования (Полисе) приведенные в настоящем разделе определения могут быть скорректированы или дополнены в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На условиях настоящих Правил страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств «GAP» № 16.1 (выше и далее – Правила, Правила страхования) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ), содержат в себе общие условия, на основе которых Страховщик заключает договоры страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств «GAP» (далее – Договор, Договор страхования) со Страхователями.

По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить Страхователю непредвиденные расходы (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором страховой суммы.

1.2. Договор страхования может быть заключен исключительно в пользу Страхователя/ Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении транспортного средства, в связи с которым осуществляется страхование финансовых рисков по настоящим Правилам.

Если иного не предусмотрено законом, все положения настоящих Правил, касающиеся исполнения Договора страхования Страхователем, также распространяются и на Выгодоприобретателя.

1.3. Страховщик вправе на основании настоящих Правил страхования формировать отдельные программы страхования, условия страхования с использованием отдельных условий страхования, закрепленных в настоящих Правилах страхования, и (или) комбинируя их, с присвоением таким программам страхования и условиям страхования маркетинговых названий.

1.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст Договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в Договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил или сами Правила (выдержки из них) изложены в одном документе с Договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к нему, либо в Договоре страхования (страховом полисе) содержится ссылка на Правила страхования, размещенные на Официальном сайте Страховщика.

1.5. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик (далее также – Стороны) могут договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не противоречит законодательству РФ.

1.6. При наличии расхождений между положениями Договора страхования и настоящих Правил преимущественную силу имеют положения Договора страхования.

1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц. За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы:

2.1.1. связанные с риском возникновения непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя) при получении по Договору страхования КАСКО страховой выплаты в связи с хищением или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства в размере меньшем, чем действительная стоимость транспортного средства, определенная в Договоре страхования;

2.1.2. связанные с риском возникновения непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя) на оплату услуг такси, каршеринга, на аренду автомобиля в период с момента наступления страхового случая в связи с хищением или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства по Договору КАСКО до момента получения выплаты страхового возмещения от страховщика по Договору КАСКО.

2.2. Страхование по настоящим Правилам может осуществляться исключительно в связи с Договором страхования КАСКО, заключенным в пользу Страхователя (Выгодоприобретателя) в отношении Транспортного средства, со Страховщиком или с иными страховыми компаниями.

2.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования Дополнительное оборудование не включается в состав Транспортного средства и связанные с ним финансовые риски не подлежат страхованию, за исключением случаев, установленных п. 2.4 настоящих Правил.

2.4. В случаях если Договором страхования КАСКО застраховано также Дополнительное оборудование, то такое застрахованное Дополнительное оборудование включается в состав транспортного средства, если это прямо предусмотрено Договором страхования.

2.5. Страховщик вправе отдельно оговаривать в Договоре страхования положения, по которым должно быть достигнуто соглашение Сторон и которые, в этой связи, будут считаться существенными условиями Договора страхования согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование.

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).

3.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования страховым случаем, с учетом исключений, предусмотренных п. 3.6 – 3.7 настоящих Правил, является возникновение в течение срока страхования непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с:

3.2.1. получением по Договору страхования КАСКО страховой выплаты в связи с хищением транспортного средства в размере меньшем, чем действительная стоимость транспортного средства, определенная в Договоре страхования;

3.2.2. получением по Договору страхования КАСКО страховой выплаты в связи с полной (конструктивной) гибелью транспортного средства в размере меньшем, чем действительная стоимость транспортного средства, определенная в Договоре страхования;

3.2.3. необходимостью несения транспортных расходов в связи с хищением или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства в период с момента наступления страхового случая в связи с хищением или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства по Договору КАСКО до момента получения выплаты страхового возмещения от

страховщика по Договору КАСКО либо иного момента или срока, обозначенного в Договоре страхования, включая, но не ограничиваясь, расходами на такси, каршеринг, аренду автомобиля.

Договор страхования по настоящим Правилам может быть заключен как совместно по рискам, указанным в пп. 3.2.1 - 3.2.3 настоящих Правил, так и в отношении только одного из указанных рисков.

3.3. Под «хищением транспортного средства» в целях настоящих Правил страхования понимается произошедшая на территории страхования утрата транспортного средства в результате кражи, грабежа, разбоя, признанных таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ).

3.4. Полная (конструктивная) гибель транспортного средства в целях настоящих Правил признается таковой в случаях, если:

3.4.1. регистрация ТС в органах ГИБДД прекращена в установленном порядке в связи с гибелью ТС в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП): столкновения, опрокидывания, наезда на препятствие и прочих происшествий;

3.4.2. зарегистрирована надлежащим образом в органах полиции и/или других компетентных органах по месту события «Гибель транспортного средства» в результате:

- противоправных действий третьих лиц;
- пожара или взрыва (на месте парковки или хранения);
- стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, бури, урагана и прочих природных воздействий);
- внешних воздействий (падения на транспортное средство посторонних предметов, снега, льда);

3.4.3. произошла на территории страхования.

3.5. Территория страхования определяется в Договоре страхования. В случае если в Договоре страхования территория страхования не определена, то территорией страхования является территория Российской Федерации.

3.6. Не является страховым случаем возникновение непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя), если полная (конструктивная) гибель или хищение транспортного средства:

3.6.1. не были признаны страховыми случаями в соответствии с условиями Договора страхования КАСКО и по ним не была произведена страховая выплата по Договору страхования КАСКО;

3.6.2. явились следствием:

3.6.2.1. захвата заложников или диверсии (квалифицированные в соответствии с УК РФ);

3.6.2.2. конфискации или национализации, реквизиции, уничтожения застрахованного ТС по распоряжению органов государственной власти или органов местного самоуправления;

3.6.2.3. любого рода загрязнения или заражения химическими или биологическими веществами и материалами;

3.6.2.4. воздействия ультрафиолетового излучения (в т. ч. длительное воздействие солнечных лучей);

3.6.2.5. управления транспортным средством водителем, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

3.6.2.6. работы с взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами либо

огнестрельным оружием;

3.6.2.7. противоправных действий Страхователя или лица, в пользу которого заключен Договор страхования;

3.6.2.8. использования транспортного средства в целях обучения вождению, участия в соревнованиях (гонках, включая уличные, ралли) или любого рода испытаниях (на скорость, краш-тесты);

3.6.2.9. использования транспортного средства для транспортировки и/или хранения легковоспламеняющихся, токсических и/или огнеопасных, и/или взрывчатых веществ, а также нарушения правил пожарной безопасности, перевозки и хранения указанных веществ;

3.6.2.10. коммерческого использования транспортного средства для транспортировки людей, животных или товаров;

3.6.2.11. использования транспортного средства в качестве автомобиля экстренных служб (скорой помощи, противопожарной охраны, служб МЧС, МВД и ГИБДД), такси, службы доставки или курьерской службы, при сдаче транспортного средства в аренду в предпринимательских целях;

3.6.2.12. управления транспортным средством водителем, не имеющим необходимых документов на право такого управления (не имеющим действующего водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории);

3.6.2.13. использования транспортного средства для езды вне дорог или по дорогам, официально не открытым для дорожного движения;

3.6.2.14. технической неисправности транспортного средства, если только она не явилась прямым следствием хищения или происшествия, при котором наступила полная (конструктивная) гибель транспортного средства (например, но не ограничиваясь, технической неисправности вследствие заводского брака);

3.6.2.15. использования транспортного средства в целях, не свойственных его техническому назначению;

3.6.2.16. использования транспортного средства в качестве орудия преступления;

3.6.2.17. эксплуатации транспортного средства, имеющего неисправности, при которых запрещено движение в соответствии с Правилами дорожного движения.

3.7. Если иного не предусмотрено Договором страхования, не является страховым случаем возникновение непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя), если полная (конструктивная) гибель транспортного средства:

3.7.1. наступила в результате повреждения имущества, находящегося в транспортном средстве;

3.7.2. произошла во время перевозки его морским, железнодорожным и другими видами транспорта.

3.8. Договором страхования может быть предусмотрено, что отдельные исключения, предусмотренные п. 3.6 Правил, не применяются к конкретному Договору страхования.

3.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

- умысла Страхователя или Выгодоприобретателя; членов семьи Страхователя; лица, допущенного к управлению транспортным средством (в том числе, но не ограничиваясь, сговора с иными третьими лицами).

4. СТРАХОВАЯ СУММА

4.1. Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению Сторон. Страховая сумма по Договору страхования определяется в размере возможных непредвиденных расходов (убытков) от наступления страхового случая и может быть указана в Договоре страхования:

- в денежном выражении;

- в определенном проценте от действительной стоимости транспортного средства на момент заключения Договора страхования. При этом действительная стоимость транспортного средства согласовывается Сторонами в Договоре страхования и допускается установление верхнего предела страховой суммы.

4.2. Если иное не установлено Договором страхования, действительная стоимость транспортного средства определяется исходя из суммы, необходимой для приобретения аналогичного транспортного средства.

Действительная стоимость транспортного средства включает в себя НДС, если применимо.

4.3. Условиями Договора страхования может быть предусмотрен порядок изменения страховой суммы по Договору страхования и действительной стоимости транспортного средства в течение срока страхования, а также порядок определения страховой суммы в зависимости от возраста транспортного средства.

4.4. Во всех случаях размер страховой выплаты не должен превышать размер страховой суммы по объекту страхования.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Страховая премия устанавливается в соответствии с тарифными ставками, определенными на основании базовых страховых тарифов, с применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска, а также другие условия страхования.
5.2. Страховая премия оплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в рассрочку) и в сроки, предусмотренные Договором страхования.
5.3. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в срок или уплаты не в полном объеме, такой Договор страхования считается незаключенным и не вступившим в силу, и обязательств по нему у Страховщика не возникает. Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено Договором страхования для уплаты страховой премии (первого страхового взноса), считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату Страхователю в полном объеме. Возврат осуществляется по реквизитам, предоставленным Страхователем, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком реквизитов для перечисления. При непредоставлении Страхователем реквизитов для возврата Страховщик вправе вернуть денежные средства по любым известным Страховщику реквизитам Страхователя или иным предусмотренным законодательством РФ способом.
5.4. Заключая Договор страхования (Полис) в соответствии с настоящими Правилами, Страхователь подтверждает, что проинформирован и согласен с тем, что, если Договор страхования заключается с уплатой страховой премии в рассрочку, неуплата очередного взноса по Договору страхования является нарушением Страхователем обязательств по Договору страхования.
5.4.1. В случае неуплаты (или уплаты меньшей суммы, чем это предусмотрено Договором

страхования) Страхователем очередного взноса, Договор страхования может быть прекращен в связи с односторонним отказом Страховщика от исполнения обязательств по Договору страхования.
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений и о прекращении Договора страхования в одностороннем порядке вследствие неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (или уплаты очередного страхового взноса в меньшей сумме).
Договор страхования считается прекращенным с 00 час 00 мин даты, следующей за датой, установленной для уплаты очередного взноса. При этом ранее уплаченная страховая премия считается полностью заработанной Страховщиком и не подлежит возврату, если иное не предусмотрено Договором страхования. Денежные средства, уплаченные в меньшем размере, чем установленный Договором страхования размер очередного страхового взноса, возвращаются Страхователю в полном объеме.
5.4.2. Информирование Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о досрочном прекращении Договора страхования вследствие неуплаты очередного взноса осуществляется путем направления смс-сообщения по номеру телефона или уведомления по адресу электронной почты Страхователя, если он предоставил их при заключении Договора страхования, либо путем направления сообщения через Мобильное приложение или в Личный кабинет (при наличии возможности), или иным способом коммуникации, согласованным при заключении Договора страхования.
5.4.3. Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено Договором страхования для уплаты (очередного) страхового взноса, а также уплаченные после даты, установленной в качестве даты уплаты (очередного) страхового взноса, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату Страхователю в полном объеме. Возврат осуществляется по реквизитам, предоставленным Страхователем в ответ на уведомление Страховщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком реквизитов для перечисления. При непредоставлении Страхователем реквизитов для возврата Страховщик вправе вернуть денежные средства по любым известным Страховщику реквизитам Страхователя или иным предусмотренным законодательством РФ способом.
5.5. Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, в случае наступления событий, обладающих признаками страхового случая, могут быть применены нижеследующие последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
5.5.1. Если Страховщик не уведомил Страхователя (Выгодоприобретателя) о прекращении Договора страхования в связи с неуплатой Страхователем очередного страхового взноса, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченных страховых взносов.
5.5.2. Если до уплаты очередного страхового взноса, срок уплаты которого не наступил, Страхователь (Выгодоприобретатель) заявил о событии, обладающем признаками страхового случая, если иное не предусмотрено Договором страхования Страховщик имеет право потребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) уплатить оставшуюся неуплаченную (недоплаченную) часть страховой премии по Договору страхования, и, соответственно, в указанном случае Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан досрочно уплатить всю оставшуюся сумму неуплаченной (недоплаченной) части страховой премии по Договору страхования (за текущий период – для многолетнего Договора страхования) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страхователем (Выгодоприобретателем) требования Страховщика об уплате очередного страхового взноса. При этом, срок выплаты страхового возмещения, указанный в п. 11.1.1 настоящих Правил страхования, увеличивается на срок исполнения Страхователем

(Выгодоприобретателем) обязательств по уплате неоплаченных страховых взносов, но не менее, чем на 10 (десять) рабочих дней.
5.5.3. Если до уплаты очередного страхового взноса, срок уплаты которого не наступил, Страхователь (Выгодоприобретатель) заявил о событии, обладающим признаками страхового случая, неуплаченные взносы, внесение которых не просрочено, по соглашению Сторон могут быть вычтены из страховой выплаты. При этом если размер страховой выплаты меньше неуплаченных страховых взносов, то Страхователь обязан в порядке п. 5.5.2 настоящих Правил страхования уплатить недостающую часть неуплаченных страховых взносов до даты прекращения Договора страхования.
5.5.4. Если размер страховой выплаты меньше размера просроченных и непросроченных страховых взносов, которые не уплачены и принимаются к зачету, Страхователь обязан уплатить недостающую часть неуплаченных страховых взносов в порядке и сроки, установленные п. 5.5.2 Правил страхования, при этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается на срок исполнения обязательств по уплате недостающей части неоплаченных страховых взносов.
5.6. Договором страхования (Полисом) может предусматриваться предоставление Страхователю льготного периода для уплаты страхового взноса (далее – Льготный период).
5.6.1. Льготный период в зависимости от порядка и периодичности уплаты страховых взносов может устанавливаться до 1 (одного) месяца, если иное не установлено Договором страхования (Полисом).
5.6.2. Льготный период начинается со дня, следующего за датой, установленной в Договоре страхования (Полисе) в качестве даты уплаты страхового взноса. Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о начале Льготного периода в связи с фактом просрочки уплаты очередного страхового взноса или фактом его уплаты не в полном объеме.
5.6.3. С даты начала Льготного периода страхование по Договору (Полису) не действует, и события, произошедшие во время Льготного периода, не являются страховыми случаями, за исключением случаев уплаты Страхователем страхового взноса в течение срока льготного периода – в таком случае страхование по Договору (Полису) возобновляется с даты начала Льготного периода.
5.6.4. Договоры страхования (Полисы), заключенные на основании настоящих Правил, условиями которых предусмотрен Льготный период, совершены под отменительным условием (п. 2 ст. 157 ГК РФ), а именно: если в течение Льготного периода страховой взнос не был оплачен и Страхователь не информировал в письменной форме Страховщика о желании досрочно прекратить Договор (Полис), то Договор страхования (Полис) считается прекращенным, а права и обязанности по нему прекращенными с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, установленной для уплаты очередного взноса.
В этом случае применяются положения п. 5.4 настоящих Правил страхования о последствиях неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов, в т.ч. в части порядка прекращения Договора страхования, информирования Страхователя, возврата денежных средств и т.п.
5.7. Страховая премия оплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле или международными договорами Российской Федерации.
При «страховании в эквиваленте» страховая премия уплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами или на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования (Полис) является соглашением между Страховщиком и

Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за установленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных в Договоре страхования событий (страховых случаев) произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования (Полисом).

6.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления Страхователя (заявление на страхование), в котором Страхователь указывает свои требования к условиям страхования (объект страхования, страховые суммы, действительная стоимость ТС, период страхования, сведения о Договоре страхования ТС (КАСКО), сведения о кредитном договоре, если ТС приобретено в кредит).

6.3. Для заключения Договора страхования, оценки страховых рисков и осуществления процедур по идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет по запросу Страховщика следующие сведения (документы):

6.3.1. Страхователи (Выгодоприобретатели) – индивидуальные предприниматели:

– фамилия, имя, а также отчество (при наличии последнего);

– гражданство;

– дата рождения;

– реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии);

– данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации;

– адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

– идентификационный номер налогоплательщика;

– информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);

– номера телефонов/адреса электронной почты;

– иная контактная информация (при наличии);

– доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых индивидуальным предпринимателем оказываются услуги (при наличии);

– сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до

1 января 2004 года), место регистрации;

– сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);

– сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств);

– сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента);

– сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента;

– сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах);

– сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

6.3.2. Страхователи (Выгодоприобретатели) – физического лица, а также физические лица, являющиеся бенефициарными владельцами, единоличным исполнительным органом, представителем Страхователя предъявляют Страховщику следующие сведения (документы):

– фамилия, имя и отчество (при наличии последнего);

– дата рождения;

– гражданство;

– реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии);

– данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации;

– адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

– информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);

– номера телефонов и факсов (при наличии);

– иная контактная информация (при наличии);

6.3.3. Страхователи (Выгодоприобретатели) – юридические лица:

– наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное) и/или на иностранных языках (полное и/или сокращенное) (при наличии);

– организационно-правовая форма;

– идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, – для нерезидента;

– сведения о государственной регистрации:

– основной государственный регистрационный номер – для резидента;

– номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента;

– место государственной регистрации (местонахождение);

– адрес юридического лица;

– сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица);

– номера телефонов и факсов (при наличии);

– иная контактная информация (при наличии);

– доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии);

– сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);

– сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству Российской Федерации; и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и/или сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и/или сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и/или данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств);

– сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

– сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента;

– сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) (в объеме сведений, указанном в п. 6.3.2 Правил страхования);

– код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии);

– сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

– сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (в объеме сведений, указанном в п.6.3.2 Правил страхования);

– БИК – для кредитных организаций-резидентов;

– доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии);

– сведения о представителе юридического лица (в объеме сведений, указанном в п. 6.3.2 Правил страхования);

– фактический адрес;

– почтовый адрес;

– Ф. И. О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.

Данные о дате и месте государственной регистрации, наименовании регистрирующего органа и адресе местонахождения (юридический адрес) предоставляются на основании

данных из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица, а для иностранных лиц на основании данных, содержащихся в документах о государственной регистрации юридического лица и/или в свидетельстве о постановке на налоговый учет в Российской Федерации;

Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень.

Указанные в пп. 6.3.1– 6.3.3 сведения представляются Страхователем также в отношении лиц, финансовые риски которых застрахованы, Выгодоприобретателей.

6.4. Страховщик вправе потребовать у Страхователя для оценки степени риска Страховщиком следующие документы:

- копию Договора страхования КАСКО (с приложением Правил страхования, на основании которых он заключен), заключенного в отношении транспортного средства;

- копию паспорта транспортного средства;

- копию кредитного договора, в случае если транспортное средство находится в залоге у банка в связи с заключением такого кредитного договора;

– документы, подтверждающий факт приобретения ТС, в отношении которого застрахованы риски непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя), а также подтверждающие его стоимость и интерес Страхователя/Выгодоприобретателя в сохранении этого ТС;

– информацию, позволяющую идентифицировать ТС, в отношении которого застрахованы риски непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя), включая идентификационные номера, наименование марки модели и специализации, а также фото и видео материалы ТС, в отношении которого застрахованы риски непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя).

6.5. В случае если условиями конкретного Договора страхования или согласно официальному сообщению, размещаемому на Официальном сайте Страховщика, либо согласно иным сообщениям от Страховщика, его уполномоченного представителя, предусмотрена возможность предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) информации и документации для получения страховой выплаты в электронном виде, Страхователь (Выгодоприобретатель) может предоставить Страховщику документы, поименованные в пп. 6.3 – 6.4 настоящих Правил, в виде электронных документов, подписанных/заверенных простой электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя).

Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован установленный Страховщиком либо его уполномоченным представителем и принятый Страхователем способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю как Страхователя (Выгодоприобретателя).

6.6. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в отношении принимаемого на страхование объекта страхования.

6.6.1. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

6.6.2. Страховщик вправе продлить сроки рассмотрения заявленного события, имеющего признаки страхового случая, в случае обращения Страховщика с иском о признании Договора страхования недействительным - до даты вступления в силу решения суда.

6.7. Договор страхования может быть заключен посредством:

6.7.1. составления одного документа, подписываемого обеими Сторонами. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица и печати Страховщика. Под аналогом собственноручной подписи и печати понимается их графическое воспроизведение. Договор страхования составляется в двух экземплярах, если иное количество экземпляров не предусмотрено Договором страхования;

6.7.2. вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления на страхование Договора страхования – Страхового полиса на бумажном носителе, подписанного Страховщиком собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика с печатью Страховщика. Согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается уплатой страховой премии (первого страхового взноса) в размере и срок, установленные Договором страхования;

6.7.3. вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления на страхование Договора страхования – Страхового полиса, подписанного Страховщиком аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика с печатью Страховщика, путем направления Страхового полиса на адрес электронной почты Страхователя, указанный в заявлении на страхование, или путем его размещения в Личном кабинете Страхователя. Согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается уплатой страховой премии (первого страхового взноса) в размере и срок, установленные Договором страхования. По требованию Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик предоставляет распечатанный на бумажном носителе и заверенный им Страховой полис;

6.7.4. направления Страховщиком Страхователю Договора страхования (Страхового полиса), составленного в виде электронного документа с использованием Официального сайта Страховщика (Личного кабинета, Мобильного приложения Страховщика) и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика. Договор страхования, заключенный данным способом, может быть направлен Страхователю на указанный им адрес электронной почты или путем размещения в Личном кабинете, сформированном Страхователем, либо Страховщиком по поручению или с согласия Страхователя, а также иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ. Согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается уплатой страховой премии (первого страхового взноса) в размере и срок, установленные Договором страхования.

6.8. Заключение Договора страхования на основе недостоверных или заведомо ложных сведений, предоставленных Страхователем, влечет за собой право Страховщика потребовать признания Договора страхования недействительным и применить последствия, предусмотренные законодательством РФ.

6.9. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением договорных правоотношений считаются направленными Сторонами в адрес друг друга, только если они сделаны в письменной форме или в форме электронного документа, в том числе через Личный кабинет, или иным способом коммуникации, согласованным при заключении Договора страхования, в случае, если это не противоречит законодательству РФ и предусмотрено настоящими Правилами, Договором страхования или соглашением Сторон.

Согласием Страхователя заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору страхования на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается принятие Страхователем соответствующего дополнительного соглашения, если уплата страховой премии по нему не предусмотрена или уплата страховой премии по нему (если дополнительным соглашением предусмотрена уплата страховой премии).

При этом подтверждением принятия дополнительного соглашения является отсутствие направления Страхователем письменного мотивированного отказа от дополнительного соглашения на адрес электронной почты Страховщика, указанный в Договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения дополнительного соглашения от Страховщика или уплата Страхователем страховой премии, предусмотренной дополнительным соглашением, в установленные в нем размере и срок.

6.10. Если иное не предусмотрено Договором страхования, все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора страхования направляются Сторонами по адресам, которые указаны в Договоре страхования.

6.11. Любые документы, уведомления и извещения в связи с заключением, изменением, исполнением или прекращением договорных правоотношений, подписанные, в том числе, факсимильным воспроизведением подписи Страхователя, полученным путем сканирования оригинальной подписи Страхователя, направленные с адреса электронной почты Страхователя, указанного в Договоре страхования, переданные Страхователем Страховщику или уполномоченному Страховщиком лицу или иным способом, согласованным в Договоре страхования, признаются Сторонами оригиналами соответствующих документов, исходящими от Страхователя.

6.12. В рамках правоотношений, направленных на исполнение Договора страхования (включая изменение Договора и получение страховой выплаты), заключенного на основании настоящих Правил, может быть использована его простая электронная подпись, выполненная с использованием электронных либо иных технических средств или программных компонентов, предоставляемых Страховщиком или уполномоченным представителем Страховщика (включая мобильные приложения), при одновременном соблюдении следующих условий:

- простая электронная подпись выполнена в соответствии с требованиями и в порядке, установленном соглашением между Страхователем и Страховщиком и/или Страхователем и уполномоченным представителем Страховщика;

- проставленная на документе или в интерфейсе программного компонента простая электронная подпись позволяет достоверно подтвердить неизменность документа (действия), содержания документа (действия), а также лицо совершившее действие.

В рамках правоотношений Сторон аналог собственноручной подписи Страхователя, выполненный с использованием электронных либо иных технических средств или программных компонентов, предоставляемых Страховщиком или уполномоченным представителем Страховщика, признается простой электронной подписью.

Также может быть использована для подписания документов в рамках взаимоотношений Сторон простая электронная подпись, используемая для целей подписания электронных документов в Системе «Сбербанк Онлайн», которая формируется в порядке и на условиях, предусмотренных Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк.

6.13. В случае утери Договора страхования Страхователем Страховщик на основании заявления Страхователя бесплатно выдает дубликат Договора страхования, после чего утраченный Договор страхования с момента подачи заявления Страхователем считается недействительным, страховые выплаты по нему не производятся. При повторной утрате

Договора страхования в течение периода его действия Страховщик вправе требовать от Страхователя компенсации стоимости оформления нового Договора страхования.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Сторон.

7.2. Договор страхования вступает в силу при условии уплаты страховой премии (первого страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) в размере и в срок, установленные Договором страхования, с момента наступления последнего из событий, если Договором страхования не предусмотрено иное:

– 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре страхования как дата начала действия Договора страхования;

– дня, следующего за днем уплаты страховой премии или ее первого взноса (при уплате страховой премии в рассрочку).

7.3. Действие Договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в Договоре страхования как дата его окончания, если Договором страхования не предусмотрено иное.

7.4. Стороны вправе установить в Договоре страхования срок действия страхования, обусловленного Договором страхования, отличный от срока действия Договора страхования.

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Договор страхования прекращается в случаях:

8.1.1. истечения срока его действия;

8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;

8.1.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;

8.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами РФ;

8.1.5. если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение действия Договора страхования КАСКО, в случае если отсутствуют основания для осуществления страховой выплаты по Договору страхования;

8.1.6. одностороннего отказа Страхователя от Договора страхования;

8.1.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или прямо оговоренных в Договоре страхования.

8.2. Страхователь, заключая Договор страхования, соглашается с тем, что письменное соглашение о прекращении Договора страхования не составляется, за исключением случаев, если основанием для прекращения Договора является такое соглашение, а равно как и с тем, что при одностороннем отказе им от Договора страхования уведомление о прекращении Договора страхования ему не направляется, если иное специально не предусмотрено Договором страхования или законодательством РФ.

8.3. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 8.1.5 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

8.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время по требованию Страхователя на основании его письменного заявления. Договор страхования считается

прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора страхования в заявлении не указана. При этом Страховщик не производит возврат уплаченной страховой премии за неистекший период страхования, за исключением случаев, предусмотренных Договором страхования, а также случаев, указанных в п. 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 настоящих Правил.

8.5. Страхователь–физическое лицо имеет право отказаться от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, при этом:

8.5.1. в случае отказа Страхователя от Договора страхования до вступления страхования, обусловленного Договором страхования, в силу Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию в полном объеме;

8.5.2. в случае отказа Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения, но после вступления страхования, обусловленного Договором страхования, в силу, при условии отсутствия в этом периоде события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования.

8.6. В случаях отказа Страхователя (физического лица) от Договора страхования в соответствии с п. 8.5 настоящих Правил Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению Сторон, но не позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня с даты его заключения.

8.7. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.

8.8. В случае, если Договор страхования заключен при заключении договора потребительского кредита (займа) Страхователем - физическим лицом:

8.8.1. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его заключения при условии отсутствия в этом периоде событий, имеющих признаки страхового случая. В случае отказа Страхователя от Договора страхования по указанному в настоящем подпункте основанию Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию в полном объеме в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя.

8.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по причине отказа Страхователя от Договора страхования по причине непредоставления Страховщиком Страхователю информации о Договоре страхования, предоставления неполной или недостоверной информации. Досрочное прекращение Договора страхования производится на основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования. Договор страхования считается прекращенным с даты получения письменного заявления Страховщиком. Расчет страховой премии, подлежащей возврату Страхователю, производится за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Возврат Страхователю страховой премии (части страховой премии) осуществляется в срок, не превышающий 7 (семи)

рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.

8.10. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон. В этом случае Договор страхования Договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой подписания Сторонами Соглашения о досрочном расторжении Договора страхования, если иной даты не предусмотрено Соглашением Сторон.

8.11. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. В случае, если Страхователь отказывается от Договора страхования в связи с непредоставлением Страховщиком информации о Договоре страхования, предоставлением неполной или недостоверной информации, но по которому Страхователь (Выгодоприобретатель) заявил о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, (о выплате страхового возмещения) или получил выплату страхового возмещения, то возврат страховой премии (части страховой премии) не производится.

8.11. В случае смерти Страхователя лица, к которым перешло право на застрахованное ТС, обязаны незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. При наступлении страхового случая обязанность Страховщика по осуществлению страховой выплаты по такому Договору страхования наступает только после предъявления документа о наличии имущественных прав на застрахованное ТС.

8.12. Порядок направления уведомлений, извещений и сообщений (далее – письма).

8.12.1. Страховщик в связи с исполнением Договора страхования направляет письма в адрес Страхователя способом, согласованным при заключении Договора страхования.

8.12.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования или отдельным соглашением между Страховщиком и Страхователем, Страховщик направляет письма любым из следующих способов:

а) нарочным или почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре страхования для направления писем;

б) по адресу электронной почты, указанному в Договоре страхования;

в) на номер мобильного телефона или адрес электронной почты, указанные и подтвержденные в Личном кабинете, – при наличии личного кабинета на Официальном сайте Страховщика или в мобильном приложении Страховщика;

г) в виде СМС-сообщения или сообщения через мессенджер по телефону, указанному в Договоре страхования (применимо для Страхователя–физического лица, индивидуального предпринимателя), за исключением случая, связанного с прекращением договора страхования;

д) путем непосредственного размещения письма в Личном кабинете – при наличии личного кабинета на Официальном сайте Страховщика или в мобильном приложении Страховщика.

8.12.3. Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес Страхователя писем, считаются наступившими для Страхователя с момента, указанного в тексте письма, а если данный момент не указан – с момента доставки письма Страховщика в адрес Страхователя, если Договором страхования не предусмотрено иное.

8.12.4. При направлении писем Страхователю по адресу электронной почты, указанному в Договоре страхования, письма направляются Страховщиком с адреса электронной почты Страховщика (работника Страховщика), имеющего формат доменного имени: «__@sberins.ru».

8.12.5. Датой доставки письма считается:

а) при направлении по электронной почте – дата получения Страховщиком отчета о доставке электронного письма либо рабочий день, следующий за датой направления электронного письма (в случае отсутствия отчета о доставке);

б) при направлении нарочным способом – дата вручения письма Страхователю под подпись;

в) при направлении почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре страхования, – дата получения Страховщиком подтверждения о вручении Страхователю письма, либо дата получения Страховщиком подтверждения об отсутствии Страхователя по его адресу, указанному в Договоре страхования, либо дата истечения срока хранения, если письмо было возвращено Страховщику в связи с истечением срока его хранения в отделении почтовой связи Страхователя, в том числе в тех случаях, если письмо не было вручено Страхователю по зависящим от него причинам или Страхователь не ознакомился с ним (например, если Страхователь уклонился от получения письма в отделении почтовой связи, в связи с чем письмо было возвращено по истечении срока хранения);

г) при направлении письма Страхователю путем его размещения в Личном кабинете – с момента размещения письма в Личном кабинете;

д) при направлении Страховщиком письма в виде СМС-сообщения или сообщения через мессенджер – дата получения Страховщиком отчета о доставке сообщения либо рабочий день, следующий за датой его направления (в случае отсутствия отчета о доставке).

8.12.6. В случае изменения контактных данных Страхователя (адреса, указанного в Договоре для направления писем, адреса электронной почты, номера телефона), указанных в Договоре страхования, Страхователь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом Страховщика. Если Страховщик не был извещен об изменении указанных данных заблаговременно, то риск неполучения направленных Страховщиком писем несет Страхователь.

8.12.7. Предоставленная Страхователем при заключении Договора страхования информация о адресе для направления писем, адресе электронной почты и номере телефона считается актуальной до момента получения Страховщиком информации о ее изменении. При наличии нескольких отличающихся друг от друга контактных данных (для одного канала связи), по которым от Страхователя не поступало сообщение об их неактуальности, выбор конкретного адреса или номера для направления письма осуществляет Страховщик.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Страховщик обязан:

9.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и условиями Договора страхования и вручить экземпляр Правил страхования;

9.1.2. после получения сообщения о страховом случае и всех необходимых документов, согласованных при заключении Договора страхования:

9.1.2.1. принять решение о выплате, отсрочке или об отказе в выплате страхового возмещения в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и Договором страхования;

9.1.2.2. в случае принятия решения об отказе в осуществлении страховой выплаты направить Страхователю мотивированный отказ в страховой выплате в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе;

9.1.2.3. произвести расчет суммы страхового возмещения;

9.1.2.4. выплатить страховое возмещение в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и Договором страхования;

9.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Страхователь обязан:

9.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, представить затребованные Страховщиком документы для оценки риска (из числа указанных в п. 6.3 – 6.4 настоящих Правил), а также обо всех действующих и заключаемых Договорах страхования в отношении ТС;

9.2.2. сообщать Страховщику обо всех существенных изменениях в принятом на страхование риске, существенными в любом случае являются изменение степени риска по Договору страхования КАСКО, изменение условий Договора страхования КАСКО;

9.2.3. оплачивать страховую премию (страховые взносы) в объеме и сроки, оговоренные в Договоре страхования (страховом полисе);

9.2.4. в случае замены Выгодоприобретателя письменно уведомить об этом не только Страховщика, но и заменяемого Выгодоприобретателя;

9.2.5. выполнять другие обязанности, не противоречащие действующему законодательству РФ и предусмотренные условиями Договора страхования и настоящими Правилами.

9.3. При возникновении события, в связи с которым Страхователь обращается к Страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:

9.3.1. незамедлительно сообщить Страховщику (уполномоченному представителю Страховщика) по телефону, указанному в Договоре страхования, следующие сведения:

- номер Договора страхования;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) Страхователя и Застрахованного лица;
- марку, модель, государственный регистрационный номер ТС;
- место нахождения ТС;
- характер и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая, известные на момент сообщения;

9.3.1.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску, указанному в п. 3.2.3 настоящих Правил страхования, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:

9.3.1.1.1. обратиться в специализированную организацию, оказывающую услуги такси, каршеринга или аренды автомобиля, сообщенную Страховщиком;

9.3.1.1.2. при отсутствии возможности у Страховщика организовать и оплатить услуги такси, каршеринга или аренды автомобиля Страхователь (Застрахованное лицо) по согласованию со Страховщиком вправе самостоятельно обратиться в специализированную организацию за соответствующими услугами, при этом он обязан получить (при пользовании услугами каршеринга – сохранить на мобильном устройстве или в ином электронном виде) документы, подтверждающие получение и оплату услуг такси, каршеринга или аренды автомобиля:

- договор каршеринга с организацией, осуществляющей услуги каршеринга (вместе с приложениями, если они предусмотрены этим договором);

– акт приема арендованного ТС и акт его сдачи после окончания каршеринга (если применимо);

– документы, подтверждающие осуществление арендной платы за ТС или оплату услуг такси (счета на оплату, кассовые чеки, квитанции, выписка по счету банковской карты и т.п.).

9.3.2. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток, считая с того дня, когда он узнал или должен был бы узнать о произошедшем событии, известить об этом Страховщика в письменной форме (по электронной почте, заказным письмом, лично или с помощью курьера);

9.3.3. принять все возможное меры по уменьшению размера ущерба, в том числе и по спасению и розыску транспортного средства, если это представляется возможным;

9.3.4. заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции: органы внутренних дел, пожарного надзора и др. Если таковые отсутствуют – заявлять не требуется.

В случае отсутствия органов, в компетенцию которых входит установление факта и причины произошедшего события, Страховщик вправе потребовать от Страхователя проведения независимой экспертизы для установления причины возникновения события;

9.3.5. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или обследование места происшествия, остатков транспортного средства при его полной (конструктивной) гибели, расследование в отношении причин и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытков, спасению и розыску транспортного средства;

9.3.6. по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю информацию и документацию, необходимые для суждения о размере и причинах ущерба, а также обстоятельствах события, в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил;

9.3.7. незамедлительно сообщать Страховщику о фактах получения полного или частичного возмещения причиненного ущерба от третьих лиц.

9.4. Страховщик имеет право:

9.4.1. в любое время проверить представленную Страхователем информацию и выполнение условий Договора страхования;

9.4.2. потребовать доплаты страховой премии или изменения условий Договора страхования при изменении степени риска. В случае несогласия Страхователя на изменение условий Договора страхования или доплату страховой премии Страховщик имеет право потребовать расторжения Договора страхования;

9.4.3. требовать от Страхователя документы, подтверждающие наступление страхового случая, а также подтверждающие размер подлежащего выплате страхового возмещения в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил;

9.4.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства произошедшего события, устанавливать размер ущерба;

9.4.5. запрашивать у компетентных органов информацию, необходимую для установления факта страхового случая, подлежащего выплате страхового возмещения (размера страховой выплаты), а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, проводить экспертизу наступления страхового случая;

9.4.6. увеличить срок принятия решения об осуществлении страховой выплаты до получения письменных ответов на запросы, направленные Страховщиком в компетентные органы в соответствии с п. 9.4.5 настоящих Правил страхования.

9.5. Страхователь имеет право:

9.5.1. инициировать в период действия Договора страхования изменения страховой суммы в связи с увеличением или уменьшением действительной стоимости транспортного средства. Изменения осуществляются на основании заявления Страхователя с оформлением дополнительного соглашения к Договору страхования и перерасчетом страховой премии;

9.5.2. получать от Страховщика инструкции по дальнейшим действиям в случае наступления события, имеющего признаки страхового случая;

9.5.3. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в соответствии с условиями Договора страхования и настоящих Правил;

9.5.4. досрочно отказаться от Договора страхования или требовать расторжения Договора страхования в установленном законодательством РФ порядке;

9.5.5. бесплатно получить дубликат Договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;

9.5.6. пользоваться другими правами в соответствии с законодательством РФ.

10. ПОРЯДОК, СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

10.1. При наступлении страхового случая по рискам, указанным в п. 3.2.1 - 3.2.2 настоящих Правил, Страховщик в пределах страховой суммы возмещает Страхователю убытки, а именно – ущерб, исчисляемые как действительная стоимость транспортного средства, указанная в Договоре страхования, за минусом:

- суммы страховой выплаты по Договору страхования КАСКО в связи с хищением или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства;

- суммы франшизы, установленной по Договору страхования КАСКО, в случае ее применения при расчете страховой выплаты по Договору страхования КАСКО, если иное прямо не предусмотрено договором страхования;

- стоимости годных остатков транспортного средства, в случае если Страхователь не отказался от права собственности на годные остатки в пользу Страховщика по Договору страхования КАСКО.

При наступлении страхового случая по риску, указанному в п. 3.2.3 настоящих Правил, Страховщик в пределах страховой суммы возмещает Страхователю транспортные расходы, фактически понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в период с момента наступления страхового случая в связи с хищением и/или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства по Договору КАСКО до момента получения выплаты страхового возмещения от страховщика по Договору КАСКО либо иного момента или срока, обозначенного в договоре страхования, включая, но не ограничиваясь, расходами на такси, каршеринг, аренда автомобиля.

По настоящим Правилам не возмещается упущенная выгода, а также любые косвенные убытки Страхователя в связи с наступлением страхового случая.

10.2. Размер убытка определяется Страховщиком в результате исследования обстоятельств события на основании документов и сведений, предоставленных Страхователем или самостоятельно полученных Страховщиком.

10.3. Страхователь обязан представить Страховщику наряду с заявлением на осуществление страховой выплаты все необходимые документы, подтверждающие причины и размер убытка, затребованные Страховщиком и указанные в перечне

документов для выплаты страхового возмещения в п. 11.2 настоящих Правил. Непредставление таких документов дает право Страховщику отказать в выплате страхового возмещения в части ущерба, не подтвержденного документами.

10.4. Если Страхователем были произведены расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, такие расходы возмещаются Страховщиком пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму), их сумма прибавляется к рассчитанной выше сумме страхового возмещения. Под «страховой стоимостью» понимается действительная стоимость транспортного средства, определенная в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил. Страховая выплата рассчитывается с учетом франшизы, установленной в Договоре страхования.

10.5. Страховщик осуществляет страховую выплату в отсутствии документов из компетентных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.6. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере ущерба каждая из Сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения. В случае если результатами независимой экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя расходы по независимой экспертизе.

Расходы на проведение независимой экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на Страхователя.

10.7. Если Страхователю было возвращено похищенное транспортное средство, то он обязан вернуть Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме.

10.8. Если Страхователь получил возмещение в связи с хищением и/или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства от третьих лиц в размере, превышающем выплату по Договору страхования КАСКО, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой превышения выплаты по Договору страхования КАСКО, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.

10.9. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

11.1. Если иное не оговорено в Договоре страхования, принятие решения и осуществление страховой выплаты Страховщик производит в следующем порядке:

11.1.1. в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения всех документов, необходимых для осуществления страховой выплаты в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил, Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и осуществить страховую выплату;

11.1.2. в случае принятия решения об отказе в осуществлении страховой выплаты направить Страхователю мотивированный отказ в страховой выплате в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения;

11.1.3. выплата страхового возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты, представленные Страхователем. Если иное не предусмотрено Договором страхования, датой выплаты страхового возмещения является

дата списания денежных средств со счета Страховщика. Из суммы страхового возмещения Страховщиком удерживает налог на доходы физических лиц в размере, установленном действующим законодательством РФ на дату выплаты страхового возмещения.

11.2. Для получения страхового возмещения Страхователь (Застрахованное лицо) письменно сообщает Страховщику о произошедшем событии и предоставляет Страховщику или его уполномоченному представителю следующие документы:

11.2.1. Договор страхования (включая все дополнительные соглашения) и документы, подтверждающие уплату страховой премии;

11.2.2. документы, необходимые для идентификации Выгодоприобретателя и его представителя, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренные п. 6.3 настоящих Правил;

11.2.3. документ о смене фамилии, имени, отчества (при наличии) Страхователя (Застрахованного лица) в случае таких изменений (свидетельство о браке или свидетельство о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);

11.2.4. документы, подтверждающие понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) расходы, направленные на уменьшение возможных убытков при наступлении страхового случая;

11.2.5. банковские реквизиты Страхователя (Застрахованного лица);

11.2.6. для получения страхового возмещения по риску, указанному в п. 3.2.3 настоящих Правил страхования:

– документы, полученные в соответствии с п. 9.3.1.1.2 настоящих Правил страхования, подтверждающие получение и оплату услуг такси, каршеринга или аренды автомобиля;

– скриншоты с мобильного устройства, подтверждающие факт заключения договора оказания услуг каршеринга и оплату этих услуг (если применимо);

11.2.6. Договор КАСКО (включая все дополнительные соглашения к нему), в рамках которого застраховано утраченное ТС;

11.2.7. квитанцию или иной документ, подтверждающий уплату Страхователем (Застрахованным лицом) страховой премии по Договору КАСКО в отношении застрахованного ТС;

11.2.8. Правила страхования (условия страхования, программу страхования и т.п.), на основании которых заключался Договор КАСКО;

11.2.9. регистрационные документы на застрахованное ТС (ПТС/ЭПТС/ПСМ/ЭПСМ, свидетельство о регистрации ТС и т.п.) с указанием регистрационных действий, осуществленных после наступления страхового случая по Договору КАСКО;

11.2.10. документы, подтверждающие факт гибели ТС (невозможность или нецелесообразность восстановительного ремонта застрахованного ТС), если Страхователь (Застрахованное лицо) обращается за выплатой страхового возмещения в связи с гибелью ТС;

11.2.11. кредитный договор (если застрахованное ТС приобретено в кредит);

11.2.12. расчет задолженности по кредитному договору на день (включительно) уведомления Страховщиком КАСКО соответствующей кредитной организации (банка) о наступлении страхового случая;

11.2.13. уведомление, направленное Страховщиком КАСКО в кредитную организацию (банк) о признании заявленного Страхователем события, связанного с хищением, угоном или гибелью ТС, страховым случаем;

11.2.14. решение Страховщика КАСКО о выплате страхового возмещения по Договору КАСКО в связи с хищением, угоном или гибелью ТС (страховой акт или иной документ, предусмотренный Страховщиком КАСКО, содержащий сведения о признании события страховым случаем по Договору КАСКО и о размере страхового возмещения);

11.2.15. платежный документ, подтверждающий факт получения Страхователем (Застрахованным лицом) страхового возмещения по Договору КАСКО в связи с хищением, угоном или гибелью ТС, либо заверенная выписка с банковского счета о получении суммы страхового возмещения;

11.2.16. расчет суммы выплаты страхового возмещения (заверенный Страховщиком КАСКО) с информацией о сумме ущерба и стоимости годных остатков ТС (если страховой случай связан с гибелью ТС), размере и типе примененной франшизы (франшиз), неуплаченных страховых взносов (если таковые были зачтены при выплате страхового возмещения Страховщиком КАСКО), иных сумм, которые были удержаны (вычтены) из страхового возмещения, выплаченного по Договору КАСКО в связи с хищением, угоном или гибелью ТС с обоснованием их удержания (вычета)

11.2.17. копию водительского удостоверения водителя;

11.2.18. документы из компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства произошедшего события: справка о ДТП и приложение к справке о ДТП, схема места происшествия, протокол осмотра места происшествия, выданные органом ГИБДД по установленной форме, постановление об административном правонарушении, постановление о возбуждении/об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, постановление о прекращении уголовного дела по факту ДТП (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ);

11.2.19. в случаях, когда действующим законодательством РФ предусмотрено оформление ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, – извещение о ДТП, составленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и подписанное участниками ДТП, данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, которые зафиксированы с помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также данные, зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами);

11.2.20. постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, копию решения о прекращении производства по делу в связи с хищением транспортного средства, указанного в Договоре страхования, если ущерб явился результатом хищения транспортного средства;

11.2.21. в целях подтверждения понесенных расходов (убытков), в дополнение к документам, перечисленным в настоящем разделе Правил страхования, Страхователь (Застрахованное лицо) представляет Страховщику следующие документы:

– документы (квитанции, платежные поручения, выписки с расчетного счета/счета банковской карты с указанием назначения платежа и т.п.), подтверждающие уплату Страхователем (Застрахованным лицом) государственных пошлин за совершенные

регистрационные действия в отношении застрахованного ТС, произведенные после наступления страхового случая по Договору КАСКО;

– Договор ОСАГО в отношении застрахованного ТС;

– квитанцию установленного образца или иной документ, подтверждающий уплату Страхователем (Застрахованным лицом) страховой премии по Договору ОСАГО в отношении застрахованного ТС;

– расчет, осуществленный Страховщиком ОСАГО[1], суммы страховой премии, уплаченной по Договору ОСАГО, не подлежащей возврату в связи с досрочным прекращением Договора ОСАГО.

11.2.22. По запросу Страховщика Страхователь (Застрахованное лицо) также представляет следующие документы (оригиналы или копии, заверенные страховой организацией, осуществившей выплату страхового возмещения по Договору КАСКО):

– документы по факту обжалования решений, принятых по уголовному делу, либо исков (требований, претензий) о возмещении вреда в судебном порядке;

– уведомление Страховщика по Договору КАСКО о досрочном прекращении Договора КАСКО в связи с хищением, угоном или гибелью ТС;

– документ, подтверждающий уплату Страхователем франшизы по Договору КАСКО;

– документы, подтверждающие право на получение страхового возмещения, в том числе документы, подтверждающие право на наследство;

– если страховое возмещение получено в судебном порядке – копию искового заявления о взыскании суммы страхового возмещения, заверенную судом копию решения суда либо мирового соглашения и определения о его утверждении, вступившего в законную силу, с отметкой о вступлении в силу либо копией исполнительного листа.

11.3. В случае если условиями конкретного Договора страхования или согласно официальному сообщению Страховщика, размещаемому на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо согласно иным сообщениям от Страховщика, его уполномоченного представителя[2], предусмотрена возможность предоставления Страхователем информации и документации для получения страховой выплаты в электронном виде, Страхователь (Выгодоприобретатель) может представить Страховщику документы, поименованные в п. 11.2 настоящих Правил, в виде электронных документов, подписанных/заверенных простой электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя).

При этом Страховщик вправе принять решение по заявленному событию на основании документов, подписанных/заверенных электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя), или затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) оригиналы или заверенные в соответствующих компетентных органах копии документов, представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) в виде электронных документов, заверенных Страхователем (Выгодоприобретателем).

В случае запроса Страховщиком оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов срок осуществления страховой выплаты исчисляется с момента получения Страховщиком оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов, указанных в п. 11.2 настоящих Правил.

[1] Страховщик ОСАГО – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющая лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности и заключившая со Страхователем Договор ОСАГО.

[2] Под уполномоченным представителем Страховщика, в контексте настоящего пункта Правил, понимается юридическое лицо, уполномоченное Страховщиком на осуществление действий по приему и передаче Страховщику информации и документации необходимой для получения страховой выплаты.

Страховщик вправе разрешить Страхователю представление документации для получения страховой выплаты в электронном виде и в иных случаях, чем это предусмотрено абзацем 1 настоящего пункта.

В случае если заявление о страховой выплате и документы по заявленному событию подаются Страхователем (Выгодоприобретателем) в электронном виде, то Страховщик вправе до осуществления страховой выплаты направить Страхователю любым доступным образом (смс-сообщение на номер мобильного телефона, сообщенного Страховщику, по электронной почте, путем размещения в Личном кабинете Страхователя и т. д.) осуществленный им расчет страховой выплаты.

При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить о своем согласии или несогласии с размером страховой выплаты, рассчитанной без представления оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты представления Страховщиком соответствующего расчета. При согласии Страхователя (Выгодоприобретателя) с расчетом Страховщика срок выплаты страхового возмещения исчисляется с даты получения соответствующего согласия, при несогласии с расчетом суммы страхового возмещения, рассчитанной без представления оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно представить Страховщику оригиналы или заверенные в соответствующих компетентных органах копии документов, представленных им ранее в виде копий, подписанных/заверенных электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя). В последнем случае срок осуществления страховой выплаты исчисляется с момента получения Страховщиком оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов.

Во всех случаях представление документации для получения страховой выплаты в электронном виде, в предусмотренных в настоящем пункте Правил страхования случаях, осуществляется с использованием Официального сайта Страховщика.

11.3.1. Страховщик вправе принять решение на основании иных документов, чем перечисленные в п. 11.2 настоящих Правил страхования, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил Страховщику по своей инициативе, если на основании таких документов в отдельном конкретном случае представляется возможным достоверно установить обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, и/или размер убытков от его наступления и/или право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения.

11.4. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:

11.4.1. если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового возмещения – до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;

11.4.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств, приведших к причинению ущерба, – до окончания расследования;

11.4.3. если Страховщиком направлены запросы в компетентные органы и другие организации в связи с заявленным событием до получения ответов на запросы.

О факте отсрочки Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Страховщиком решения об отсрочке.

11.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в судебном порядке. Договором страхования могут быть предусмотрены другие основания для отказа в страховой выплате, а также случаи освобождения Страховщика от страховой выплаты, если это не противоречит законодательству РФ.

12. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

12.1. В период действия Договора страхования Страхователь, Выгодоприобретатель обязан незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения) сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях). Страхователь обязан направить уведомление по адресу электронной почты Страховщика, указанному на Официальном сайте Страховщика для соответствующих обращений, или Почтой России.

12.2. Значительными признаются следующие изменения: гибель (утрата), повреждение ТС вне зависимости от того, подлежат ли убытки возмещению Страховщиком.

12.3. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора страхования или оплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в соответствии с положениями главы 29 Гражданского кодекса РФ.

12.4. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора страхования, последний вправе потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

12.5. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ)

13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

13.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за причинение убытка.

13.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства, предпринять все действия, сообщить все сведения, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам. В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от передачи своего права требования к лицу, ответственному за убытки, подлежащие возмещению Страховщиком, или если осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или частично.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.

14.2. Споры и разногласия в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением Договора страхования разрешаются Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком путем переговоров. Положения данного пункта и иные положения настоящего Раздела не обязывают лиц, являющихся потребителями согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей», к

обязательному досудебному претензионному порядку разрешения споров со Страховщиком, прямо не предусмотренному действующим законодательством РФ.

15. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ

Заключая Договор страхования (Полис) и/или оплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает:

15.1. что ему разъяснено, что если после заключения Договора страхования (Полиса) будет установлено, что он сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ;

15.2. что до заключения Договора страхования (Полиса) ему была предоставлена полная и достоверная информация о страховой услуге согласно ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе:

- об условиях, на которых может быть заключен Договор страхования (Полис), включающих: объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, страховой суммы и (или) порядок определения размера страховой премии, страховой суммы, а также порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
- о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение которых может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения Договора страхования, в том числе об отсутствии необходимости осмотра имущества, а также о перечне документов и информации, необходимых для заключения Договора;
- о подлежащем уплате по Договору страхования (Полису) размере страховой премии;
- о наличии условия возврата Страхователю-физическому лицу уплаченной страховой премии в случае отказа Страхователя от Договора страхования (Полиса) в течение определенного действующим законодательством срока со дня его заключения;
- о сроках рассмотрения обращений Страхователей (Выгодоприобретателей) относительно страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;
- о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, о порядке расчета износа застрахованного имущества при определении размера страховой выплаты (страхового возмещения);
- о порядке расчета налога, который будет удержан страховой организацией при расчете страховой выплаты и возврате страховой премии или ее части при досрочном прекращении Полиса (для видов договоров страхования, к которым положениями налогового законодательства Российской Федерации установлены соответствующие требования) в случаях, когда Страховщик является налоговым агентом;
- о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру, в случае если заключение Полиса страхования осуществлялось с участием страхового агента или страхового брокера;
- об обязанности уведомить Страховщика об изменении данных, указанных в Полисе, в том числе об изменении адреса, электронной почты и номера телефона, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения соответствующих данных;
- об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая.

Приложение № 1
к Правилам страхования финансовых рисков
владельцев транспортных средств «GAP» № 16.1

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «GAP» И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА

Таблица 1. Базовые тарифные ставки

Страховые риски	**Базовые тарифные ставки, %**
1. Возникновение непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя) при получении по Договору страхования КАСКО страховой выплаты в связи с хищением и/или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства в размере меньшем, чем действительная стоимость транспортного средства, определенная в Договоре страхования	3,7975
2. Возникновение непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя) на оплату услуг такси, каршеринга, на аренду автомобиля в период с момента наступления страхового случая в связи с хищением и/или полной (конструктивной) гибелью транспортного средства по Договору КАСКО до момента получения выплаты страхового возмещения от страховщика по Договору КАСКО	0,2640

Таблица 2. Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска

Фактор	**Диапазон поправочных коэффициентов**
Марка, модель и тип транспортного средства	0,5 – 1,5
Территория действия договора страхования	1,0 – 2,0
Территория преимущественного использования транспортного средства	0,5 – 2,0
Год выпуска транспортного средства	1,0 – 2,0
Оснащение транспортного средства противоугонным (поисковым) оборудованием	0,3 – 1,0
Характер использования транспортного средства	0,5 – 1,5

Количество лиц, допущенных к управлению транспортным средством	1,0 – 1,5
Пол, семейное положение, возраст и стаж лиц, допущенных к управлению транспортным средством	0,8 – 2,0
Характер хранения транспортного средства	0,5 – 1,0
Вид, размер и порядок установления франшизы	0,4 – 1,0
Размер страховой суммы и порядок ее установления	0,6 – 5,0
История убытков по страхователю	0,5 – 2,5
История убытков по объекту	0,6 – 2,0
Коэффициент за дополнение перечня стихийных бедствий, указанных в п. 3.4.2. Правил страхования	0,7 – 1,5
Коэффициент за оплату премии в рассрочку	1,01 – 5,0
Страхование на срок, отличный от 1 года	0,05 – 5,0
Страхование в валютном эквиваленте	0,5 – 3,5
Коэффициент андеррайтинга	0,1 - 3
Изменение перечня применяемых исключений (в том числе случаев, не являющихся страховыми, случаев освобождения Страховщика от страховой выплаты, отказов в страховой выплате, принимаемых на страхование объектов), а также страховых рисков или иных параметров, расширение или сужение которых предусмотрено Правилами страхования, в том числе путем применения Оговорок, предусмотренных Правилами страхования	0,6 – 3,0 за каждое исключение

Договор страхования может быть заключен на период иной, чем год. Кроме того, покрытия по рискам в рамках Договора страхования могут распространяться на совокупность непересекающихся временных интервалов внутри периода действия Договора, общей продолжительностью меньше или равной продолжительности действия Договора.

Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом Страховщика.

При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам перемножаются.

Страховщик также имеет право при заключении конкретного договора страхования уменьшать или увеличивать долю нагрузки в структуре тарифной ставки.

При уменьшении или увеличении доли нагрузки в структуре страхового тарифа Страховщик имеет право применять соответствующий понижающий или повышающий коэффициент к базовому страховому тарифу.